

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 946/2531

กรมที่ดิน

โจทก์

นายถนอม จรูญนาถ กับพวก

จำเลย

ธนาคารออมสิน ที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอารมย์ ศรีวรานันท์ ที่ 7 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 6 ที่ 7 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 173)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์เป็นเงิน 500,695 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ร่วมรับผิดชอบเต็มจำนวน ทั้งนี้ภายหลังที่โจทก์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้เนื่องจากกองทรัพย์สินของนางมลิวลัย เบ็ญจกุลผู้ล้มละลาย หรือยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดก็ให้บังคับได้เท่าที่เหลือให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 500,695 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบจำนวนเงิน 417,005 บาท จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบจำนวนเงิน 70,226 บาท ฯลฯ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 6 ที่ 7 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 159,158)

จำเลยที่ 6 ที่ 7 ได้รับอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 138)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ